REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

LOI n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction Publique.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE PREMIER : Du fonctionnaire

Article premier – Le présent statut s'applique aux personnes qui, à titre permanent pour occuper un emploi dans l'Administration centrale de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent et les établissements publics de l'Etat, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative. Il ne s'applique pas aux magistrats de l'Ordre judiciaire, au personnel militaire et au personnel de la Sûreté nationale.

Art. 2. – Les personnes soumises aux dispositions du présent statut ont la qualité de fonctionnaire.

Art. 3. – Ces personnes doivent :
– Avoir la nationalité ivoirienne ;
– Remplir les conditions d'âge pour l'accès à la Fonction publique ;
– Jouir de leurs droits civiques et d'une bonne moralité ;
– Etre en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée ;
– Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour occuper l'emploi ;
– Etre reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, conformément à une liste d'affections arrêtée par un décret en Conseil des ministres.

Art. 4. – Les conditions d'âge pour l'accès à la Fonction publique sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Art. 5. – Des décrets en Conseil des ministres fixent :
1° Les modalités d'application du présent statut communes à l'ensemble du personnel visé au premier alinéa de l'article premier.
2° Les modalités particulières applicables aux fonctionnaires des différentes catégories, et notamment les conditions de nomination et de classement dans les différents grades.

Art. 6. – Le fonctionnaire est vis-à-vis de l'Administration dans une situation statutaire et réglementaire.

CHAPITRE II : De la classification et du profil de carrière des fonctionnaires

Art. 7. – En fonction de leur niveau de formation et de leur qualification professionnelle, les fonctionnaires sont classés en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.

Art. 8. – Aux catégories correspondent des fonctions de différents niveaux :
– A la catégorie A, les fonctions d'études générales, de conception, de direction et de supervision ;
– A la catégorie B, les fonctions d'application, consistant à traduire en mesures particulières les principes généraux arrêtés ;
– A la catégorie C et à la catégorie D, les fonctions d'exécution.

Art. 9. – À chaque catégorie sont rattachés des grades.

Art. 10. – Le grade est le titre acquis par le fonctionnaire, à l'intérieur de sa catégorie, et qui lui donne vocation à occuper un emploi d'un certain niveau, dans sa spécialité, et dans la hiérarchie administrative.
A chacun des grades correspond une échelle de traitement qui comprend des classes et des échelons.
Le grade est distinct de l'emploi.

Art. 11. – Les différents grades et les échelles de traitement sont fixés par décret en conseil des ministres.

CHAPITRE III : De l'emploi et de la mobilité professionnelle

Art. 12. – Le fonctionnaire peut changer d'emploi au cours de sa carrière, en fonction des besoins de l'Administration, de la nécessité d'une reconversion professionnelle, ou à sa demande.
Le fonctionnaire reconnu inapte par le Conseil de Santé à exercer un emploi actif, peut être nommé sédentaire de son grade.

Art. 13. – L'accès à un emploi en qualité de fonctionnaire ne peut se faire que dans les conditions fixées par le présent statut.
Toutefois, les nominations aux emplois supérieurs au sens de l'article 22 de la Constitution et dont la liste est fixée par la loi, sont laissées à la discrétion du Gouvernement, compte tenu des critères fixés par décret.
La nomination de non fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans un grade.
Les nominations aux emplois supérieurs visés au présent article sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non fonctionnaires.

Art. 14. – Pour l'accès à la Fonction publique, aucune distinction ne doit être faite entre les deux sexes.
Toutefois, des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d'aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, en réserver l'accès aux candidats de l'un ou de l'autre sexe.

CHAPITRE IV : Des contractuels

Art. 15. – Les emplois civils de l'Etat et des établissements publics visés à l'article premier sont occupés par des fonctionnaires.

Toutefois, par dérogation au principe visé ci-dessus, des agents non fonctionnaires peuvent être recrutés pour occuper des emplois de la catégorie A lorsque la nature des fonctions et les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans ; ce contrat n'est renouvelable qu'une seule fois.
Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités d'engagement des agents contractuels.

CHAPITRE V : Des droits et obligations des fonctionnaires

Section 1 – Des doits

Art. 16. – La liberté d'opinion est reconnue aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre ceux-ci en raison de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Toutefois, l'expression de ces opinions ne peut mettre en cause les principes affirmés par la Constitution et par le présent statut.
Elle ne peut être faite qu'en dehors du service, avec la réserve appropriée aux fonctions qu'exerce l'intéressé.

Art. 17. – Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires.
Leurs syndicats professionnels régis parle droit du travail peuvent ester en justice.
Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans le mois de sa création, le dépôt de ses statuts et la liste de ses administrateurs, auprès du ministre chargé de l'Intérieur.
Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles et collectives portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Art. 18. – Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires pour la défense de leurs intérêts professionnels individuels et collectifs. Il s'exerce dans le cadre défini par la loi.

Art. 19. – Les fonctionnaires bénéficient, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection assurée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique est responsable des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.

Art. 20. – La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes, dans l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est subrogée dans les droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits et actes visés à l'alinéa précédent, la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé.
Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Art. 21. – Il est tenu un dossier individuel par fonctionnaire.

Il ne peut être fait état dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.

Art. 22. – Les fonctionnaires ont droit à :
– Un congé annuel, des autorisations spéciales d'absence et des permissions spéciales pour événements familiaux ;
– Des congés de maladie ;
– Des congés de maternité et des périodes de repos pour allaitement, dans les conditions fixées par la législation du travail s'agissant des femmes fonctionnaires.

Section 2. – Des obligations

Art. 23. – Le fonctionnaire doit servir l'Etat avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement. Il doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sauf dérogation accordée par décret.

Art. 24. – Le fonctionnaire ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l'Administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'Administration ou service dont relève le fonctionnaire.
L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'Etat.

Art. 25. – Il est formellement interdit au fonctionnaire de solliciter ou de recevoir directement ou par personne interposée, dans l'exercice de ses fonctions, ou en dehors, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 26. – Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal.
Il est tenu à l'obligation de réserve.
Le fonctionnaire doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents, dont il a connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les textes en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du ministre dont il relève.

Art. 27. – Le fonctionnaire a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'article 26.

Art. 28. – Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique.
Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

CHAPI1RE VI : Des organismes consultatifs

Art. 29. - Les organismes consultatifs placés auprès du ministre chargé de la Fonction publique sont:
- Le Comité consultatif de la Fonction publique ;
- Le conseil de Discipline ;
- La Commission de Réforme
- Les Commissions administratives paritaires.

Art. 30. - Le Comité consultatif de la Fonction publique connaît de toute question d'ordre général intéressant les fonctionnaires. Il est saisi par écrit, soit par le ministre de la Fonction publique, soit par le tiers de ses membres.
Le conseil de Discipline fait des propositions de sanctions du second degré, donne un avis sur les demandes de retrait de sanctions disciplinaires.
La Commission de Réforme donne un avis, sur les allocations temporaires d'invalidité, les demandes de rentes en cas d'accident du travail ou de maladies professionnelles, d'admission à la retraite pour invalidité.

Art. 31. - Pour chaque grade de fonctionnaires, il est créé une Commission administrative paritaire comprenant en nombre égal des représentants de l'Administration et des représentants du personnel assistés de leurs syndicats.
La Commission administrative paritaire donne un avis sur :
- Le tableau annuel d'avancement de classe ;
- Les propositions de fin d'engagement pour insuffisance professionnelle;
- Et les propositions de retenues sur pension.

Elle peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de la Fonction publique sur toute question intéressant le grade pour lequel elle a compétence.

Art. 32. - Des décrets en Conseil des ministres, fixent la composition, les modalités de nomination des membres, l'organisation et le fonctionnement du Comité consultatif de la Fonction publique, du conseil de Discipline, de la Commission de Réforme et des Commissions administratives paritaires.

CHAPITRE VII : Du recrutement et de la titularisation

Section 1. - Du recrutement

Art. 33. - Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours, sauf dérogations prévues par décrets.
Les concours de recrutement sont ouverts aux candidats non fonctionnaires justifiant de certains diplômes ou titres ou d'un certain niveau d'études.
Ces concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.

Art. 34. - Les modalités de chaque concours sont fixées par voie réglementaire.

Art. 35. - Les actes portant nomination font l'objet d'une publication suivant les modalités fixées par décret en Conseil des ministres.

Section 2. - De la titularisation

Art. 36. - Toute personne admise à occuper un emploi public en qualité de fonctionnaire est soumise à un stage d'une année.
A l'issue de ce stage, si les résultats sont probants, le fonctionnaire stagiaire est titularisé.
Dans le cas contraire, il est autorisé à effectuer une seconde année de stage.
Si, à l'issue de cette deuxième année, les résultats ne sont toujours pas probants, il est mis fin à son engagement.

Art. 37. - La titularisation est 1'acte qui confère un grade à titre définitif dans la hiérarchie administrative; elle confère au bénéficiaire les droits attachés à ce grade par le présent statut et lui ouvre le droit à poursuivre une carrière dans le service public.

CHAPITRE VIII : Des positions

Art. 38. - Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes:
1° Activité ;
2° Détachement ;
3° Disponibilité ;
4° Sous les drapeaux.

Section 1. - De l'activité

Art. 39. - L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi.
Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires en congé ou en stage de formation ou bénéficiant d'une autorisation d'absence avec traitement.

Section 2. - Du détachement

Art. 40. - Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à interrompre temporairement ses fonctions, pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, un mandat syndical, ou exercer une fonction ministérielle.
Le fonctionnaire peut également être placé dans la position de détachement auprès d'une entreprise privée après autorisation du Conseil des ministres pour une période non renouvelable.
Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d'office. Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant l'emploi, pour lequel il a été détaché, à l'exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

Art. 41. - Le fonctionnaire détaché, remis à la disposition de son administration d'origine, avant le terme, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.

En cas de faute grave ou de faute professionnelle, l'organisme de détachement est tenu de saisir sans délai le ministre chargé de la Fonction publique d'un rapport circonstancié.

Art. 42. – Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf au cas où le détachement a été prononcé auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective ou une fonction ministérielle, être affilié au régime de retraite dont relève l'organisme auprès duquel il est détaché, ni acquérir à ce titre, de droit quelconque à pension ou allocation, sous peine de suspension de la pension de l'Etat.

Art. 43. – Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil des ministres, la collectivité ou l'organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé.
Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil des ministres.

Art. 44. – Les conditions et la durée du détachement ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires sont déterminées sur décret en Conseil des ministres.
Section 3. – De la disponibilité

Art. 45. – La disponibilité est la position du fonctionnaire dont l'activité est suspendue temporairement, à sa demande, pour des raisons personnelles telles que précisées à l'article 47.

Art. 46. – Le fonctionnaire en disponibilité n'a droit à aucune rémunération. Il cesse également de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Art. 47. – La disponibilité ne peut être accordée que dans les cas suivants :
– Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant. Dans ce cas la durée de la disponibilité ne peut excéder une année ; mais elle est renouvelable, après avis du Conseil de Santé;
– Pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l'étranger; la durée est également d'une année renouvelable à la demande motivée de l'intéressé ;
– Pour suivre un conjoint non fonctionnaire; la durée est alors d'un an renouvelable une seule fois;
– Pour convenances personnelles, la durée est d'un an renouvelable une seule fois.

Art. 48. – La femme fonctionnaire, chef de famille placée en disponibilité, pour accident ou maladie d'un enfant perçoit la totalité des allocations familiales.

Art. 49. – Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités de la mise en disponibilité et de la réintégration des fonctionnaires intéressés.

Section 4. – De la position sous les drapeaux

Art. 50. – Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire, pour y accomplir son temps de service légal, est placé dans la position « sous les drapeaux ».
Il perd sa rémunération d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux, fait l'objet de dispositions spéciales prévues par décret en Conseil des ministres.

Art. 51. – Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire, est mis en congé, avec son traitement d'activité, pour la durée de cette période.

CHAPITRE IX : Notation – Avancement – Promotion – Distinction honorifique

Section 1. – De la notation

Art. 52. – Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
Le pouvoir de notation appartient au ministre ou au directeur de l'établissement dont dépend l'intéressé.
Un exemplaire du bulletin de notation est remis au fonctionnaire.

Art. 53. – Les modalités de notation des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Section 2. – De l'avancement

Art. 54. – L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe qui ont lieu de façon continue d'échelon à échelon et de classe à classe, à l'intérieur de l'échelle de traitement
L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation.
L'avancement de classe a lieu uniquement au choix au profit de fonctionnaires inscrits à raison de leur mérite à un tableau annuel d'avancement après avis de la Commission administrative paritaire.
La hiérarchie des classes, le nombre d'échelons dans les différentes échelles de traitement ainsi que l'ancienneté moyenne exigée pour l'avancement sont fixés par décret en Conseil des ministres.

Art. 55. – La durée moyenne de l'avancement d'échelon peut être :
a) Réduite en faveur des fonctionnaires particulièrement méritants ;
b) Majorée pour les fonctionnaires qui reçoivent au cours d'une des deux années de référence une note inférieure à un niveau fixé par décret.
Le fonctionnaire qui reçoit pendant les deux années consécutives une note inférieure à un niveau fixé par décret ne peut bénéficier d'avancement.

Art. 56. – L'avancement des fonctionnaires placés dans la position de détachement pour exercer un mandat public électif ou un mandat syndical ou une fonction ministérielle, a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent

Section 3. – De la promotion

Art. 57. – La promotion est le passage du fonctionnaire de son grade à un grade immédiatement supérieur.
Elle est faite par voie de concours internes, sauf dérogations prévues par décret

Art. 58. – Les modalités des concours qui doivent prendre en compte l'ensemble des éléments d'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, sont fixées par voie réglementaire.

Art. 59. – L'acquisition d'un diplôme, titre, ou attestation par un fonctionnaire en cours de carrière n'emporte pas automatiquement son reclassement dans le grade supérieur.

Section 4. – Des distinctions honorifiques

Art. 60. – Les fonctionnaires méritants peuvent recevoir une distinction honorifique.
Les conditions d'attribution de cette distinction sont précisées par décret en Conseil des ministres.

CHAPITRE X : De la rémunération et des avantages sociaux

Section 1. – De la rémunération

Art. 61. – En contrepartie du service fait, le fonctionnaire a droit à une rémunération comportant :
– Le traitement soumis à retenue pour pension ;
– L'indemnité de résidence ;
– Eventuellement des indemnités et prestations diverses instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade, de la classe et de l'échelon du fonctionnaire.

Art. 62. – Le régime de rémunération et des avantages sociaux applicables aux fonctionnaires est déterminé par la loi des Finances.

Art. 63. – Des prestations familiales sont allouées aux fonctionnaires en considération du nombre d'enfants. Leurs taux ne sont pas hiérarchisés. Le nombre d'enfants y donnant droit ne peut être supérieur à six.

Section 2. – Des avantages sociaux

PARAGRAPHE PREMIER : Du congé annuel, des autorisations d'absence et des permissions spéciales pour événements familiaux

Art. 64. – Le fonctionnaire en activité a droit à :
a) Un congé annuel d'une durée de trente jours avec rémunération ;
b) Des autorisations spéciales d'absence et des permissions spéciales pour événements familiaux, fixées par décret en Conseil des ministres.
Le droit au congé annuel s'exerce en prenant en compte les nécessités du service.

PARAGRAPHE 2 : Des congés de maladie

Art. 65. – Le fonctionnaire a droit à des congés de maladie d'une durée maximum de six mois, pendant une période de douze mois consécutifs.

Art. 66. – Le fonctionnaire, en congé de maladie, a droit à l'intégralité de sa rémunération pendant les six mois.

Art. 67. – Si, après la période de six mois, l'état de santé du fonctionnaire exige la poursuite de soins, sur proposition du Conseil de Santé, il est mis en congé maladie de longue durée et perçoit l'intégralité de sa rémunération pendant six mois. A l'issue de cette période, la rémunération est réduite de moitié.
Si au terme de trente-six mois y compris les six premiers mois de congé maladie, l'état de santé du fonctionnaire ne lui permet toujours pas de reprendre son service, il est déclaré invalide sur avis du Conseil de Santé et admis d'office à la retraite.

Art. 68. – Le fonctionnaire victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a droit, à un congé exceptionnel de maladie jusqu'à son admission à la retraite.
Ce congé est limité à soixante mois au cours desquels il perçoit l'intégralité de sa rémunération et le remboursement des honoraires et des frais médicaux entraînés par la maladie ou l'accident.
Au terme de cette période, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite si son état de santé ne lui permet pas de reprendre son service et après avis du Conseil de Santé et de la Commission de Réforme.

Art. 69. – Le fonctionnaire atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente ou atteint d'une maladie professionnelle, a droit, à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec sa rémunération.
Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par décret en Conseil des ministres.

Art. 70. – La liste des maladies d'origine professionnelle indemnisables est fixée conjointement par le ministre chargé de la Fonction publique et le ministre chargé de la Santé.

PARAGRAPHE 3 : Du congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement

Art. 71. – Un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement, avec rémunération, sont accordés dans les conditions prévues par la législation du travail à la femme fonctionnaire.

PARAGRAPHE 4 De l'affiliation à la Caisse générale de Retraite

Art. 72. – Le fonctionnaire est d'office affilié à la Caisse générale de Retraite des Agents de l'Etat.
Il supporte, par prélèvement sur son traitement, les retenues prévues par les règlements en vigueur, pour le régime des pensions civiles et exigibles en vue de la constitution du droit à pension.

CHAPITRE XI : De la discipline

Art. 73. - Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Art. 74. - Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres:

a) Les sanctions du premier degré :

- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- Le déplacement d'office.

b) Les sanctions du second degré :

- La radiation du tableau d'avancement;
- La réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente jours ;
- L'exclusion temporaire, pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
- L'abaissement d'échelon ;
- L'abaissement de classe ;
- La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

L'exclusion temporaire entraîne la perte de toute rémunération, à l'exception des prestations familiales.

La décision de sanction doit être motivée.

Art. 75. - Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre chargé de la Fonction publique, qui l'exerce, sur saisine du ministre technique ou du directeur de l'établissement, après communication au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et consultation du conseil de Discipline.

Toutefois, les sanctions du premier degré sont prononcées par le ministre dont il relève, le préfet ou le directeur de l'établissement public sans accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier, après demande d'explication écrite adressée à l'intéressé.

Art. 76. - La composition, les modalités de désignation des membres, la compétence, l'organisation et le fonctionnement du conseil de Discipline sont fixés par décret en Conseil des ministres.

Art. 77. - En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre ou le directeur de l'organisme employeur ou par le préfet en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans son département après confirmation du ministre technique intéressé.

Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre qu'à la moitié de sa rémunération ; toutefois, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

La situation du fonctionnaire suspendu en application de l'alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de trois mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu' aucune décision n'est intervenue au bout de trois mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.
En cas de manquement à ses obligations professionnelles, ou d'infraction de droit commun commise dans le cadre professionnel, le fonctionnaire peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées contre lui.
En cas de faute grave résultant d'une infraction de droit commun commise hors l'exercice de ses fonctions, la situation administrative du fonctionnaire, n'est réglée qu'après la décision définitive de la juridiction saisie.

CHAPITRE XII : De la cessation définitive de fonctions

Art. 78. - La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte :
- Dé la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable;
- Du licenciement;
- De la révocation ;
- De l'admission à la retraite ;
- Du décès.

Art. 79. - Le licenciement est prononcé par le ministre chargé de la Fonction Publique pour l'un des motifs ci-après :
- Inaptitude physique ou mentale, après avis du Conseil de Santé ;
- Insuffisance professionnelle notoire, après avis de la Commission administrative paritaire et conformément aux dispositions sur la notation des fonctionnaires ;
- Perte de la nationalité.
Le fonctionnaire, licencié pour inaptitude physique ou mentale ou pour insuffisance professionnelle notoire, reçoit une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.

Art. 80. - Dans les cas ci-dessus prévus pour le licenciement, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite s'il a droit à pension.

Art. 81. - En dehors des cas prévus à l'article 78, la cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire, ne peut intervenir qu'en vertu de dispositions législatives spécifiques de dégagement des cadres, prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation.

Art. 82. - Sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en service au-delà de trente années de service liquidables pour la pension ou 'au-delà de la limite d'âge. Le régime des limites d'âge est fixé par décret en Conseil des ministres.

Art. 83. - Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les fonctionnaires peuvent à leur demande, être admis à la retraite par anticipation.

CHAPITRE XIII : De la pension

Art. 84. - En cas d'admission à la retraite, le fonctionnaire a droit à une pension dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.
L'admission d'office du fonctionnaire à la retraite a lieu :
a) Soit à la date à laquelle il compte trente années de service liquidables pour la pension ;
b) Soit à la date à laquelle il atteint la limite d'âge qui lui est applicable;
c) Soit en cas d'invalidité.

Art. 85. - Sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil des ministres, le cumul d'une pension de retraite et d'une rémunération publique est interdit.

CHAPITRE XIV : Des dispositions transitoires

Art. 86. - Par dérogation aux dispositions des articles 33, 59, 84 et pendant une période de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, des décrets en Conseil des ministres déterminent:
a) Les conditions de nomination des agents temporaires en qualité de .fonctionnaires;
- Soit par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis d'une commission ad hoc ;
- Soit par voie de concours professionnel.
Les intéressés doivent compter au moins une année de services effectifs à la date d'application du présent statut
b) Les conditions de participation à des concours exceptionnels de promotion des fonctionnaires justifiant de certains titres ou diplômes;
c) Les conditions de maintien en activité pour nécessité de service au-delà des trente années de service ;
d) Les bonifications qui pourront être accordées aux fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite en 1992 et 1993 mais n'ayant pas atteint la limite d'âge qui leur est applicable à la date d'application du présent statut.

Art. 87. - La catégorie transitoire E prévue à la loi n° 64-488 du 21 décembre 1964 est supprimée. Les fonctionnaires de cette catégorie seront intégrés dans la catégorie D.

CHAPITRE XV : Des dispositions finales

Art. 88. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi qui prend effet dès sa promulgation au Journal officiel.

Art. 89. - La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan, le 2 Juillet 1993

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY